МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2025 оны 04 дугаар сарын 15 № 04/11 Улаанбаатар хот

БУЛГАН АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА П.ОЮУНЦЭЦЭГ
ТАНАА

Булган аймгийн Булган сумын иргэн И.Тулгаас “....Миний бие хүний их эмч мэргэжилтэй, 2022 оноос сумдын Эрүүл мэндийн төвийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч, их эмчээр ажиллаж байгаад ар гэрийн шалтгаанаар 2025 оны 01 дүгээр сард Булган аймгийн төвд шилжин ирсэн. Булган аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт мэргэжлээрээ ажиллахаар 2025 оны 02 дугаар сарын эхэнд өргөдөл өгсөн боловч тус эмнэлгийн хүний нөөцийн ажилтан, эмчилгээ эрхэлсэн орлогч нар хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар хариу амаар болон бичгээр өгөөгүй. Нэгдсэн эмнэлгийн захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Шижирбаатартай 2025 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдөр “...Д.Зоригтбаатар даргын үед таны өргөдлийг хэлэлцээд ажилд авахгүй гэж шийдвэрлэсэн юм байна лээ” гэх тайлбарыг амаар өгснөөс өөрөөр өргөдөлд хариу өгөхгүй байгаад гомдолтой байна, зөрчигдсөн эрхийг сэргээж өгнө үү” гэх агуулгатай гомдлыг Комисст гаргажээ.

Гомдлын дагуу Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1 дэх хэсэгт заасан бүрэн эрхийн хүрээнд холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар, баримт, мэдээллийг гаргуулан авч, холбогдох хууль тогтоомжид дүн шинжилгээ хийж, хянахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

1. Иргэн И.Тулга нь нэгдсэн эмнэлэгт ажилд орох өргөдлийг 2025 оны 01 дүгээр сард гаргасан байх бөгөөд өргөдлийг нэгдсэн эмнэлгийн эрх бүхий албан тушаалтнууд хэлэлцсэн нь тэдний тайлбараар нотлогдож байна. Тухайлбал, тус эмнэлгийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Шижирбаатар “...И.Тулга нь хүний их эмч мэргэжилтэй, суманд мэргэжлээрээ ажиллаж байсан. Ээж нь өндөр настай хүн тул аймгийн төвд ээжийгээ асрахаар ирсэн. Түүнийг ажилд ормоор байна гэж уулзахад орон тоо гаргаад ажиллуулах талаар судлах бодолтой уулзаж байсан. Гэвч өмнө нь гаргасан өргөдөлд “...орон тоо байхгүй тул ажилд авах боломжгүй” гэх хариу өгөхөөр шийдвэрлэсэн юм билээ. Харин энэ талаараа өөрт нь хэлээгүй юм байна” гэх тайлбарыг, эмчилгээ эрхэлсэн орлогч дарга Б.Бүрэндондов “...Миний бие Нэгдсэн эмнэлгийн захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэх хугацаандаа иргэн И.Тулгын өргөдлийн дагуу удирдлагын багийг 2025 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдөр хуралдуулж, мэргэжлийн эмчийн орон тоо байхгүй тул ажилд томилох боломжгүй гэж хамтын шийдвэр гаргасан. Удирдлагын багийн гарсан шийдвэрийг хүний нөөц танилцуулах ёстой” гэх тайлбар Комисст өгчээ.

2. Иргэн И.Тулгын өргөдлийн хариуг аймгийн нэгдсэн эмнэлгээс бичгээр өгөөгүй байна. Тус эмнэлгийн 2025 оны өргөдөл, гомдлын бүртгэлд мөн оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн байдлаар 115 өргөдөл хүлээн авсан байснаас иргэн

И.Тулгын өргөдөл бүртгэлийн 63 дугаарт тэмдэглэгджээ. Харин түүний өргөдлийг хэрхэн шийдвэрлэж, хариу өгсөн тухай тэмдэглэл уг бүртгэлд үйлдэгдээгүй байна. Энэ талаар аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хүний нөөцийн ажилтан Н.Түмэнжаргал "...Б.Бүрэндондов эмчтэй И.Тулгыг уулзах орон тоо байхгүй талаар хэлсэн. Дахин Б.Шижирбаатар даргыг томилогдсон дараа ажилд орох асуудлаар уулзаж байсан тул өргөдлийг хаагаагүй. И.Тулга түүнээс хойш дахин манай эмнэлгээр ирээгүй, өрхийн эмнэлэгт ажилд орох талаар ярьж байсан учраас асуудал шийдвэрлэгдсэн гэж бодсон. Манай байгууллагад ирсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлээд бичиг хэрэгт өгч, бичиг хэрэг бүртгэлийн дэвтэрт хаалт хийдэг" гэх тайлбар Комисст өгчээ. Нэгдсэн эмнэлгийн бүртгэлд уг баримттай танилцах өдрийн байдлаар нийт 115 өргөдөл, гомдол бүртгэгдсэнээс 20 өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэсэн тухай тэмдэглэл үйлдэгдэж, бусад өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт тодорхойгүй байна.

3. Хөдөлмөрийн харилцаа эхлүүлэх буюу ажил орох хүсэлт нь албаны онцлог, албан тушаалын байдлаас хамаарч иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргаж, шийдвэрлүүлэх журмаар бус, сонгон шалгаруулалт зэрэг тусгай горимоор шийдвэрлэгдэх боломжтой боловч иргэн И.Тулгын өргөдлийг аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн өргөдөл, гомдлын бүртгэлд бүртгэж авсан, эмчийн албан тушаалд сонгон шалгаруулалт зэрэг тусгай горимоор шалгарч, томилогдох зохицуулалт байхгүй байх тул өргөдлийн хариуг ердийн журмаар өгөх нь зүйтэй байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 12 дахь заалтад "төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй. Төрийн байгууллага, албан тушаалтан нь иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй" гэж иргэний үндсэн эрхийг хуульчлан баталгаажуулжээ. Энэ эрхийг хангах үүднээс Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан, өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд өргөдөл, гомдол гаргагчийн гаргасан өргөдөл, гомдлынхоо хариуг авах, төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлоо шийдвэрлүүлэх эрхийг, мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт өргөдөл, гомдлыг хугацаанд нь барагдуулах", энэ зүйлийн 6 дахь хэсэгт "өргөдөл гомдолд үндэслэл бүхий хариу өгөх" талаар төрийн байгууллага, албан тушаалтан нийтлэг үүргийг хуульчилсан байна.

Иргэн И.Тулгын ажилд орохыг хүссэн өргөдөлд амаар хариу өгсөн гэх боловч энэ талаарх бүртгэлд зохих тэмдэглэлд үйлдэгдээгүй, тэрээр өргөдлийнхөө хариуг хүлээн авсан гэх тодорхой ойлголтгүй байх тул түүний төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхийг Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эрх бүхий албан тушаалтнууд хангаагүй гэж дүгнэлээ.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах арга хэмжээ авахыг шаардаж байна. Үүнд:

1. Иргэн И.Тулгын өргөдлийн хариуг бичгээр даруй өгөх.

2. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж, шийдвэрлэлтийн талаар бүртгэлийг бүрэн, тогтмол хөтлөж хэвших, 2025 оны өргөдөл, гомдлын бүртгэлд бүртгэгдсэн өргөдөл, гомдлыг зохих журмын дагуу шийдвэрлэж, шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж, хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх тэмдэглэлийг бүртгэлд бүрэн оруулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан. Энэхүү шаардлагын мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 14 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА